Armenia, Quindío, 22 de mayo de 2026

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

INSPECCIÓN DE POLICÍA – COMUNA 10

Ciudad.

Referencia: Derecho de petición en interés general por disposición inadecuada, reiterada y agravada de residuos sólidos en vía pública por parte de los establecimientos comerciales OXXO, TIENDAS D1 S.A.S. y FUNDACIÓN ALEJANDRO LONDOÑO, en jurisdicción de la Comuna 10 – Barrio Los Profesionales, con solicitud de señalización fija, medidas de no repetición y reparación del daño.

Respetados señores:

MAURICIO RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. , en mi calidad de **Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Barrio Los Profesionales, Comuna 10 del municipio de Armenia, Quindío**, actuando en nombre y representación de la comunidad del referido barrio, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, me permito presentar ante ustedes el presente DERECHO DE PETICIÓN, con base en los siguientes:

I. HECHOS

1. PRIMERO. En la Comuna 10 del municipio de Armenia, Barrio Los Profesionales, en la esquina ubicada en la Calle 15 No. 2N-9, frente al establecimiento comercial "SEMILLAS DE VIDA" y diagonal a la sede de la Fundación Alejandro Londoño, se presenta de manera permanente disposición inadecuada de residuos sólidos en la vía pública. En el sector inmediato operan, además, un restaurante y varios negocios de comidas y semillas, todos afectados por la situación que se denuncia.
2. SEGUNDO. Los establecimientos cuya actividad genera de manera permanente los residuos depositados en el referido punto son: (i) tienda OXXO, (ii) Tiendas D1 S.A.S., NIT 900.276.962-1, ubicada en la Carrera 14 No. 1-60 (dirección que se acredita con el recibo de venta original que se anexa como prueba, hallado entre los residuos), y (iii) la Fundación Alejandro Londoño.
3. TERCERO. Los tres establecimientos disponen sus residuos sólidos en la vía pública, sobre el andén y zonas verdes del sector, en horarios distintos a los autorizados por la empresa prestadora del servicio público de aseo, sin contenedor adecuado ni protección alguna, generando dispersión de residuos por toda la cuadra. En el material depositado se han hallado de manera consistente empaques, recibos y productos identificables como pertenecientes a los referidos establecimientos.
4. CUARTO. La situación se ve agravada por el hecho de que la calle donde se depositan los residuos se encuentra cerrada al tránsito vehicular, razón por la cual el vehículo

recolector de aseo no transita por el punto exacto de disposición, prolongando la permanencia de los residuos en la vía pública por períodos extendidos.

5. QUINTO. La JAC del Barrio Los Profesionales y los habitantes y comerciantes del sector hemos dialogado en múltiples ocasiones, de manera directa y respetuosa, con los administradores y personal de los referidos establecimientos, sin obtener resultados efectivos. En algunas oportunidades, el personal del establecimiento ha negado verbalmente la titularidad de los residuos, pese a que los empaques, recibos y demás elementos identificadores claramente corresponden a sus productos.
6. SEXTO. De cada diez (10) ocasiones en que se les ha solicitado recoger los residuos, los establecimientos solo lo hacen en una (1), lo que ha obligado a esta Junta y a vecinos del sector a recoger, almacenar y custodiar los residuos generados por dichos comercios, función que no nos corresponde y que constituye una carga indebida sobre la comunidad.
7. SÉPTIMO. La situación ha sido puesta previamente en conocimiento de la Policía Nacional, contando con la intervención del señor Sub Intendente Luis, quien ha realizado visitas y recomendaciones a los establecimientos OXXO, D1 y Fundación Alejandro Londoño, según consta en los registros fotográficos que se anexan. Esto demuestra que la conducta es REITERADA, no aislada, y que las gestiones previas no han generado cambio sostenido.
8. OCTAVO. La acumulación reiterada de residuos en este sector ha generado afectaciones concretas a la comunidad, entre ellas: (i) proliferación de vectores (roedores, moscas, cucarachas) con el consecuente riesgo sanitario, especialmente grave por la cercanía a un restaurante y negocios de comidas y semillas que manipulan alimentos para consumo humano; (ii) presencia de lixiviados y malos olores; (iii) deterioro del andén, zonas verdes y mobiliario urbano; (iv) afectación directa al normal funcionamiento de los establecimientos comerciales del sector, especialmente del establecimiento Semillas de Vida y los demás negocios de alimentos contiguos; (v) deterioro de la imagen y la habitabilidad del Barrio Los Profesionales; y (vi) imposición indebida a la comunidad de la tarea de recoger residuos ajenos.
9. NOVENO. Por el volumen de operación comercial de los establecimientos OXXO y Tiendas D1 S.A.S., resulta razonable presumir que estos califican como GRANDES GENERADORES o MULTIUSUARIOS del servicio público de aseo en los términos del Decreto 1077 de 2015, condición que les impone obligaciones especiales (contenedores propios, contrato de servicio especial, horarios diferenciados) que aparentemente no están cumpliendo en este punto.
10. DÉCIMO. A la fecha de presentación del presente derecho de petición, la conducta persiste, configurándose una afectación continuada al espacio público, a la salubridad pública, a los derechos colectivos al ambiente sano y al espacio público, y a la convivencia ciudadana del Barrio Los Profesionales.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 23 de la Constitución Política: consagra el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y a obtener pronta respuesta.

Artículos 79 y 82 de la Constitución Política: reconocen el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común.

Ley 1755 de 2015: regula el ejercicio del derecho fundamental de petición y los términos para su respuesta (regla general, quince [15] días hábiles).

Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 111: establece como comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos, entre otros: sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora; disponer residuos en sitios diferentes a los establecidos; y no recoger los residuos generados por la actividad propia. Estas conductas son sancionables con multa, conforme al mismo Código.

Ley 1801 de 2016, artículo 140: tipifica como comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público el depositar materiales de desecho en lugares no autorizados, conducta también sancionable con medidas correctivas pecuniarias.

Ley 1259 de 2008 – Comparendo Ambiental: instrumento sancionatorio aplicable a quienes infrinjan la normativa sobre manejo de residuos sólidos. Su artículo 7 ordena a los municipios la realización de jornadas pedagógicas y la entrega de elementos de señalización y sensibilización a las comunidades organizadas, lo cual fundamenta directamente la entrega de señalización a esta JAC.

Decreto 1077 de 2015 (que compiló el Decreto 2981 de 2013): Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio; reglamenta la prestación del servicio público de aseo, define las categorías de pequeño productor, multiusuario y gran generador, y establece las obligaciones diferenciadas de cada uno, incluyendo horarios, frecuencias y presentación de residuos.

Ley 142 de 1994: régimen de servicios públicos domiciliarios; establece deberes y sanciones para los usuarios del servicio público de aseo.

Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional, y Ley 99 de 1993: regulan el manejo sanitario y ambiental de residuos sólidos para la protección de la salud pública y el ambiente, especialmente relevantes por la cercanía de establecimientos de comercio de alimentos.

Ley 850 de 2003: reglamenta las veedurías ciudadanas; faculta a esta JAC para hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas que se adopten.

Ley 472 de 1998: regula las acciones populares para la protección de los derechos colectivos al ambiente sano y al espacio público, las cuales se reserva la suscrita JAC en caso de no obtener respuesta y acción efectiva.

III. PETICIONES

Con base en los hechos y fundamentos expuestos, respetuosamente solicito:

11. PRIMERO. Que se ordene la realización de una VISITA TÉCNICA conjunta al sitio descrito (esquina de la Calle 15 No. 2N-9, frente a Semillas de Vida y diagonal a la Fundación Alejandro Londoño – Barrio Los Profesionales, Comuna 10), con participación de la Inspección de Policía de la Comuna 10, la Secretaría de Salud Pública Municipal, la autoridad ambiental competente y el operador del servicio de aseo, con el fin de verificar los hechos y dejar acta.
12. SEGUNDO. Que, verificada la conducta, se IMPONGAN LOS COMPARENDOS AMBIENTALES y/o las MEDIDAS CORRECTIVAS DE MULTA previstas en los artículos 111 y 140 de la Ley 1801 de 2016 y en la Ley 1259 de 2008 a los representantes legales y/o administradores de OXXO, Tiendas D1 S.A.S. (NIT 900.276.962-1, Carrera 14 No. 1-

60) y Fundación Alejandro Londoño, considerando como agravante la REITERANCIA de la conducta, debidamente acreditada con la intervención previa de la Policía Nacional.

13. TERCERO. Que se CITE a los representantes legales o administradores de los tres (3) establecimientos a una audiencia o mesa de trabajo en la Inspección de Policía de la Comuna 10, con presencia de la JAC del Barrio Los Profesionales, con el fin de adoptar compromisos verificables sobre horarios, sitio de acopio, contenedores y manejo de residuos.
14. CUARTO. Que se DETERMINE FORMALMENTE si los establecimientos OXXO y Tiendas D1 S.A.S. califican como GRANDES GENERADORES o MULTIUSUARIOS del servicio público de aseo conforme al Decreto 1077 de 2015, y en consecuencia se les exija el cumplimiento de las obligaciones especiales correspondientes: contenedores propios cerrados, contrato de servicio especial o diferenciado de aseo, y presentación de residuos solo en horarios autorizados.
15. QUINTO. Que se ORDENE a los establecimientos OXXO, Tiendas D1 S.A.S. y Fundación Alejandro Londoño INSTALAR EN SUS FACHADAS, en lugar visible al público y al personal, señalización fija permanente con la siguiente información mínima: (i) horario autorizado de presentación de residuos al servicio de aseo en el sector; (ii) prohibición expresa de depositar residuos fuera de dicho horario y fuera del punto autorizado; (iii) referencia al artículo 111 de la Ley 1801 de 2016 y a la Ley 1259 de 2008 como marco sancionatorio aplicable; y (iv) datos de contacto para reportes ciudadanos (línea 123, línea de atención de la Alcaldía y línea del operador del aseo).
16. SEXTO. Que la Alcaldía Municipal, en el marco del PGIRS municipal y de los programas de educación y sensibilización ambiental previstos en el artículo 7 de la Ley 1259 de 2008, ENTREGUE A LA JAC del Barrio Los Profesionales un KIT DE SEÑALIZACIÓN OFICIAL (avisos institucionales, vallas pequeñas, pendones o adhesivos viales) en cantidad suficiente para ser instalado en los puntos críticos del sector identificados conjuntamente con la comunidad, en coordinación con la administración municipal.
17. SÉPTIMO. Que se OFICIE a la empresa prestadora del servicio público de aseo del municipio de Armenia, con el fin de coordinar y definir un horario, frecuencia y punto de recolección viable para el sector, considerando el cierre vehicular de la calle, y se informe formalmente por escrito a los establecimientos los horarios autorizados.
18. OCTAVO. Que se ordene a los establecimientos infractores LIMPIAR Y RESTITUIR el espacio público afectado, asumiendo a su costa la recolección, limpieza y disposición final adecuada de los residuos acumulados, así como la reparación de cualquier deterioro causado al andén y zonas verdes del sector.
19. NOVENO. Que se establezca un CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN TRIMESTRAL durante los doce (12) meses siguientes, con visitas de seguimiento por parte de la Inspección de Policía y reporte de cumplimiento a la JAC, como MEDIDA DE NO REPETICIÓN.
20. DÉCIMO. Que se BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y RECONOCIMIENTO formal a la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales como veedora del cumplimiento de las medidas, conforme a la Ley 850 de 2003.
21. UNDÉCIMO. Que se EMITA RESPUESTA DE FONDO al presente derecho de petición dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015, indicando funcionario responsable, plan de acción, fechas y mecanismos de verificación.

IV. PRUEBAS

Me permito adjuntar y solicitar se tengan como pruebas las siguientes:

- Registro fotográfico (6 fotografías) de la disposición de residuos sólidos en la vía pública, en la esquina de la Calle 15 No. 2N-9, frente al establecimiento Semillas de Vida.
- Recibo de venta de Tiendas D1 S.A.S. (NIT 900.276.962-1), dirección Carrera 14 No. 1-60 de Armenia, hallado entre los residuos depositados, que vincula directamente al establecimiento con los desechos.
- Registro fotográfico de la intervención previa de la Policía Nacional (Sub Intendente Luis) en los establecimientos referidos, que acredita la reiterancia de la conducta y las gestiones previas.
- Testimonio del suscrito, en calidad de Presidente de la JAC, y de los habitantes y comerciantes del sector (especialmente del restaurante y demás negocios de alimentos contiguos), los cuales se solicita sean practicados durante la visita técnica.
- Las demás que la autoridad estime pertinente recaudar en la visita técnica.

V. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones, comunicaciones y respuestas en:

Nombre: MAURICIO RODRÍGUEZ – Presidente JAC Barrio Los Profesionales

Correo electrónico (medio preferente): jaclosprofesionales@gmail.com

Celular:

Dirección física: JAC Barrio Los Profesionales – Comuna 10 – Armenia, Quindío.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1755 de 2015, autorizo expresamente la notificación electrónica del presente derecho de petición y de las actuaciones que de él se deriven al correo **jaclosprofesionales@gmail.com**.

Copia: Se remite copia del presente derecho de petición, para lo de su competencia y conocimiento, a la Personería Municipal de Armenia, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), a la Secretaría de Salud Pública Municipal y al operador del servicio público de aseo del municipio.

De los señores, atentamente,



MAURICIO RODRÍGUEZ

C.C. No.

Presidente Junta de Acción Comunal

Barrio Los Profesionales – Comuna 10

Armenia, Quindío

Cel:

Correo: jaclosprofesionales@gmail.com